

福建省平潭综合实验区管理委员会文件

岚综管规〔2022〕4号

平潭综合实验区管委会 关于印发《平潭综合实验区水域 滩涂养殖发证实施方案（修订）》的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

经实验区管委会同意，现将《平潭综合实验区水域滩涂养殖发证实施方案（修订）》印发给你们，请认真贯彻执行。《平潭综合实验区水域滩涂养殖发证实施方案（修订）》自印发之日起施行，原《平潭综合实验区水域滩涂养殖发证实施方案》同时废止。

平潭综合实验区管委会

2022年4月13日

平潭综合实验区水域滩涂养殖发证 实施方案（修订）

为进一步完善实验区水产养殖业管理制度，科学利用水域滩涂从事水产养殖生产，切实维护养殖生产者的合法权益，保护渔业水域生态环境、保障水产品质量安全，促进水产养殖业持续健康发展，根据《中华人民共和国渔业法》《水域滩涂养殖发证登记办法》等法律法规及《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030）》（以下简称《养殖规划》）等文件，特制定本实施方案。

一、政策依据

《中华人民共和国渔业法》及实施细则、《水域滩涂养殖发证登记办法》《养殖规划》以及《农业农村部关于进一步加快推进水域滩涂养殖发证登记工作的通知》（农渔发〔2020〕6号）、《福建省浅海滩涂水产增养殖管理条例》《平潭综合实验区养殖水域滩涂综合整治工作方案》（修订稿）（岚综管综〔2019〕198号）等相关法律法规、文件。

二、水域滩涂养殖证申报对象及条件

（一）申报对象

拟利用平潭海域和内陆水域、滩涂从事养殖生产活动的农村集体经济组织、村民委员会、企事业单位或个人。

（二）办理条件

办理本事项前应符合以下条件：

1. 符合《中华人民共和国渔业法》《水域滩涂养殖发证登记办法》《福建省浅海滩涂水产增养殖管理条例》；

2. 符合《中华人民共和国土地管理法》和有关土地承包经营等有关法律法规规定；

3. 符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030）》；

4. 使用海域和内陆水域从事养殖生产活动的单位和个人应当向县级以上人民政府渔业行政主管部门提出申请；

5. 农民集体所有或者国家所有依法由农民集体使用的水域、滩涂：

（1）以家庭承包方式用于养殖生产，在承包期内采取转包、出租、入股方式流转水域滩涂养殖权的，不需要重新办理发证登记；

（2）采取转让、互换方式流转水域滩涂养殖权的，当事人可以要求重新办理发证登记，申请重新办理发证登记的，应当提交原养殖证和水域滩涂养殖权流转合同等相关证明材料；

（3）因转让、互换以外的其他方式导致水域滩涂养殖权分立、合并的，应当持原养殖证及相关证明材料，向原发证登记机关重新办理发证登记。

三、审批发证的范围及时限

1. 范围：除《养殖规划》禁养区以外的平潭海域；陆地养殖经土地和建设相关部门审批的养殖场地。

2. 时限：可养区及与规划不冲突的其他平潭海域、陆上许可建设的工厂化养殖场原则上期限 5 年，最高不超过 15 年；限养区、陆上与规划不抵触的养殖用地最高期限 2 年。若实验区无其他重要的项目以及不涉及政策、规划调整的，养殖权期限届满后可依法申请办理延展手续。

四、办理流程

（一）申请受理审核

申请对象到区行政服务中心窗口提交下列申请材料：

1. 《中华人民共和国水域滩涂养殖使用证》申请表 2 份（原件 2 份）
2. 企业统一社会信用代码证或企业名称预先核准通知书（原件核，复印件 2 份）
3. 申请人或法人身份证（原件核，复印件 2 份）

备注：若委托他人前来办理需提供授权委托书（原件 2 份）及受委托人身份证（原件核，复印件 2 份）

4. 养殖水域、滩涂界至图（原件 4 份）
5. 场地使用权属材料或场地使用承包合同书（协议书）（原件核，复印件 2 份）

6. 养殖技术条件说明复印件（原件核，复印件 2 份）；与养殖规模相适应的资金来源证明材料（养殖场或公司股东出资

协议书)(原件核,复印件2份)

(二) 现场勘验

区农业农村局会同片区(乡镇、村)等单位人员进行现场勘验,确保合理科学养殖,核实养殖种类、方式等有关情况,应自受理申请之日起15个工作日内完成审查(因大风、暴雨天气等不可抗力导致现场勘验无法开展的,该时限应相应顺延),出具审核意见。

(三) 公示

经初审通过的,由农业农村局会同片区(乡镇)进行公示,时限为10个工作日。公示无异议的移交区行政服务中心窗口。

(四) 登记、发证

公示无异议移交区行政服务中心窗口根据审批意见向申请对象发出审批结果信息,并给予登记办证;公示如有异议,由区行政服务中心窗口告知申请对象后,退件处理。

五、有关要求

(一) 水域滩涂养殖发证登记是依法确立水产养殖生产者享有水域滩涂养殖权的法定程序,各有关单位要依法履职尽责,加快开展水域滩涂养殖发证登记工作,应发尽发,实现发证登记全覆盖。

(二) 严格执行国家所有水域滩涂依法持证从事养殖生产的法律规定,依法保障当地渔业生产者优先获得国家所有的水域滩涂养殖使用权。

（三）农村集体经济组织或村民委员会可将水域滩涂养殖权依法转让、出租和抵押以增加村财收入，振兴乡村经济。

抄送：各人民团体，驻岚各单位。

区人大工委，区政协工委，区法院，区检察院。

区投资促进委员会、政府性投资重点项目建设总指挥部。

平潭综合实验区管委会办公室

2022 年 4 月 14 日印发

